

△△△△△△△ 상임감사

△△2, △△2, 통보

제 목	원가계산 작성 소홀
소 관 기 관	△△△△△△△사무소
조 치 기 관	△△△ △△△, △△△△△△△사무소
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 각각 2개월, 2개월, 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

국토교통부에서는 건설공사의 조사, 설계, 시공, 감리, 유지관리, 기술관리 등에 관한 기본적인 사항과 건설업의 등록 및 건설공사의 도급 등에 필요한 사항을 정함으로써 건설공사의 적정한 시공과 건설산업의 건전한 발전을 도모함을 목적으로 「건설산업기본법」을 제정·운영 중에 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「건설산업기본법」 시행령 제26조의2(보험료 등의 비용 명시 및 정산) 제1항에 따라 건설공사의 도급계약 당사자는 동법 제22조제7항에 따른 보험료 등의 비용(이하 이 조에서 “보험료등”이라 한다)을 국토교통부장관이 정하여 고시[※]하는 기준에 따라 도급금액산출내역서(하도급금액산출내역서를 포함한다. 이하 제3항에서 같다)에 명시하여야 한다.

※ 사회보험의 보험료 적용기준(국토교통부 고시 제2021-905호, 2021. 7. 1.)

가. 국민연금보험의 보험료

- 보험료 비용 : 직접노무비(공사예정금액이 있는 경우에는 공사 예정 금액상의 직접노무비를 말함)×율
- 보험료 요율 : 「국민연금법」 제88조 제3항에 따른 사용자의 부담금 요율
- 적용대상: 공사기간이 1개월 이상인 모든 건설공사

나. 국민건강보험의 보험료

- 보험료 비용 : 직접노무비(공사예정금액이 있는 경우에는 공사예정금액 상의 직접노무비를 말함)×율
- 보험료 요율 : 「국민건강보험법」 제73조 제1항 및 같은 법 시행령 제 44조 제1항에 따른 요율의 2분의 1규정에 따라 노동부장 관이 고시하는 요율
- 적용대상: 공사기간이 1개월 이상인 모든 건설공사

다. 노인장기요양보험의 보험료

- 보험료 비용 : 국민건강보험의 보험료(라항) × 율
- 보험료 요율 : 「노인장기요양보험법」 제9조제1항 및 같은 법 시행령 제4조에 따른 요율
- 적용대상: 공사기간이 1개월 이상인 모든 건설공사

3. 감사결과 확인된 문제점

[표 1] 계약현황

(단위: 천원)

공사명	계약금액			계약기간
	당초	변경	준공	
‘23년 △△△ 정비공사	801,712	805,050	805,050	‘23. 7. 1. ~ 11. 13.
‘23년 △△△△△ 전시물 조성사업	929,660	1,132,240	1,132,240	‘23. 9. 1. ~ ‘24. 1. 31.

※ 자료: 사무소 제공 자료 재구성

△△△△△△△사무소는 “2023년 △△△△△△△ △△△ 정비공사” 및 “2023년 △△△△△△△ △△△△△ 전시물 조성사업”을 계약 체결 및 준공 처리하였다.

△△△△△△△사무소에서는 각각의 공사를 진행하면서 관급자재 물량 등의 조정 사유로 “2023년 △△△△△△△ △△△ 정비공사”는 2023. 11. 5.에, “2023년 △△△△△△△ △△△△△ 전시물 조성사업”은 2023. 12. 14.에 설계변경 및 변경계약 (2023. 11. 6./ 2023. 12. 14.)을 체결하였으나,

사업비의 적기 집행을 위해 발주처와 계약상대자들과의 합의가 이루어졌다는 사유로 당초 「국토교통부 고시 제2021-905호」에 따라 각각의 공사 원가계산서에 반영되어 있던 국민연금보험료, 국민건강보험료, 노인장기요양보험료가 변경 원가 계산서에는 미반영된 것으로 확인되었다.

따라서, △△△△△△△사무소는 동일 사안이 반복 발생하지 않도록 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지 대책 마련이 필요하다.

4. 관련부서 의견

△△△△△△△사무소는 2025년 종합감사 결과를 수용하며, 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

이사장(△△△ △△△장)에게 「국토교통부 고시 제2021-905호」에 따라 당초 원가계산서에 정상적으로 반영되어 있던 국민연금보험료, 국민건강보험료, 노인장기요양보험료를 설계변경시 사업비의 적기 집행 사유로 미반영 시킨 △△직 △급 △△ 및 변경 원가계산서 검토를 소홀히 한 △△직 △급 △△△에 대하여 “신분상 △△” 처분 요구하며(△△2),

당시 탐방시설과 업무를 총괄한 △△직 △급 △△△ 및 행정과 업무를 총괄한 △△직 △급 △△△에 대하여 “신분상 △△” 처분을 요구합니다.(△△2)

[관련자]

구분	직 급	성 명	담당업무	소속 (현 근무처)	처분요구	비고 (담당기간)
1	△△직 △급	△ △	△△△	△△△△△△△사무소 (現 △△△△△△△사무소)	신분상 △△	‘21.1.20. ~ 현재 (휴직: ‘22.7.22.~‘23.1.17.)
2	△△직 △급	△△△	△△△	△△△△△△△사무소 (現 △△△△△△△사무소)	신분상 △△	‘22.2.7. ~ ‘23.12.31.
3	△△직 △급	△△△	△△△	△△△△△△△사무소 (現 △△△△△△△△△사무소)	신분상 △△	‘22.7.1. ~ ‘23.12.31.
4	△△직 △급	△△△	△△△	△△△△△△△사무소 (現 △△△△△ △△△△△부)	신분상 △△	‘23.1.1. ~ ‘24.1.31.

이사장(△△△△△△△사무소장)은 관련 규정 숙지 및 직원교육 등을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)